

Технічні вимоги ЄСІКС

V. Судопис

V-1. Справи

V-2. Провадження

V-3. Судові засідання і їх рішення

V-4. Авторозподіл справ

Зміст

Зміст

1	Справи	4
1.1	Вимоги до сутностей	4
1.1.1	Адміністративний суд	4
1.1.2	Цивільний суд	4
1.1.3	Господарський суд	4
1.2	Вимоги до процесів	5
1.2.1	Первісне подання	5
1.2.2	Первісний судовий розгляд (підготовчі дії)	6
1.2.3	Первісний судовий розгляд	7
1.2.4	Розгляд справи по суті	8
1.2.5	Виконання судового рішення, судовий контроль	9
1.2.6	Подання апеляційної, касаційної скарги	10
1.2.7	Апеляційний розгляд	11
1.2.8	Касаційний розгляд	12
1.2.9	Розгляд справи Верховним судом	13
2	Провадження	14
2.1	Вимоги до сутностей	14
2.1.1	Слідчий	14
2.1.2	Судовий слідчий	14
2.1.3	Прокурор	14
2.1.4	Адвокат	14
2.2	Вимоги до процесів	15
2.2.1	Судовий розгляд під час досудового розслідування	15
2.2.2	Скарги в рамках досудового розслідування	16
2.2.3	Клопотання в рамках досудового розслідування	17
2.2.4	Судовий розгляд кримінальних проступків	18
2.2.5	Підготовче судове засідання	19
2.2.6	Судовий розгляд	20
2.2.7	Виконання судового рішення, судовий контроль	21
2.2.8	Подання апеляційної, касаційної скарги	22
2.2.9	Апеляційний розгляд	23
2.2.10	Касаційний розгляд	24
2.2.11	Розгляд справи Верховним судом	25

3	Судові засідання і їх рішення	26
4	Авторозподіл справ	27
4.1	Вимоги до процесів	27
4.1.1	Авторозподілення справи між суддями	27
5	Висновок	28

Анотація

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА СТВОРЕННЯ ЗАСОБУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ - КОМПОНЕНТІВ “СУДОПИСУ” ЄДИНОЇ СУДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ.

Вступна частина

Умовні скорочення та визначення

Терміни та скорочення, що використовуються в документі:

Термін	Значення
API	Автоматизовані програмні інтеграції, відомі також як “прикладний інтерфейс програмування – application programming interface”
БД	База Даних — Організована колекція даних, яка зберігається та управляється з використанням комп’ютерної системи; забезпечує зберігання, організацію та доступ до даних з метою ефективного використання та обробки
БП	Бізнес Процес — Сукупність дій необхідних для здійснення людиною або системою, в результаті яких відбувається досягнення бажаного результату
КЕП	Кваліфікований електронний підпис (X.509)
РМК	Реєстраційно-моніторингова картка
АРМ	Автоматизоване робоче місце користувача
ЄСІКС	Єдина судова інформаційно-комунікаційна система
ВРМН	Business Process Model and Notation (ISO 19510) — стандарт моделювання та оркестрації бізнес-процесів

Загальні положення

Технічні вимоги на основі «Концепції ЄСІКС» від 2024 року [?].

Призначення та цілі впровадження

З метою забезпечення узгодженої, безпечної та ефективної роботи ЄСІКС у сфері документообігу, а також унеможливлення фрагментації підходів до управління документами, в межах ЄСІКС є необхідним створення та впровадження централізованого документообігу судочинства:

Реалізація зазначених складових є передумовою побудови цілісної, масштабованої та керованої архітектури ЄСІКС, зниження витрат на розробку та супровід, забезпечення єдиних стандартів безпеки та користувацького досвіду.

1. Справи

1.1. Вимоги до сутностей

1.1.1. Адміністративний суд

1.1.2. Цивільний суд

1.1.3. Господарський суд

1.2. Вимоги до процесів

1.2.1. Первісне подання

Стадії процесу:

- Отримання документів у паперовому вигляді (поштою, особисто або роздруковка)
- Отримання документів в електронному вигляді через систему «Електронний суд»
- Перевірка цілісності поштового конверту та пакування документів
- Перевірка належного оформлення документів (наявність необхідних реквізитів)
- Перевірка документів на наявність і відповідність додатків
- Перевірка доказів сплати судового збору
- Перевірка доказів направлення копій заяви з додатками іншим учасникам справи
- Перевірка електронного підпису (КЕП) на документах
- Реєстрація документів (створення запису в журналі, проставлення штампу)
- Сканування документів та завантаження їх в автоматизовану систему суду (за потреби)
- Складання акту про невідповідність документів встановленим вимогам
- Створення електронного судового провадження
- Долучення документів до електронного провадження
- Створення паперової справи (вкладення матеріалів до обгортки)
- Виконання авторозподілу справи між суддями
- Формування реєстру передачі документів судді для підпису
- Друк паперових копій документів, що надійшли в електронному вигляді
- Визначення необхідності проведення авторозподілу для конкретного документа
- Перевірка правильності реквізитів, особи заявника та його повноважень
- Перевірка змістовного характеру документа (відхилення рекламних та недопустимих)

1.2.2. Первісний судовий розгляд (підготовчі дії)

Стадії процесу:

- Перевірка відповідності позовної або іншої процесуальної заяви вимогам
- Прийняття рішення про відкриття провадження у справі
- Залишення позовної або іншої процесуальної заяви без руху
- Повернення позовної або іншої процесуальної заяви
- Відмова у відкритті провадження у справі
- Відмова у поновленні процесуального строку
- Залишення позовної або іншої процесуальної заяви без розгляду
- Передача справи на розгляд до іншого суду за належністю
- Задоволення або відмова у задоволенні заяви про відвід / самовідвід судді
- Перевірка на наявність конфлікту інтересів у судді
- Поновлення процесуального строку на подання заяви
- Розгляд окремих процесуальних заяв (забезпечення позову, витребування доказів тощо)
- Відстрочення, розстрочення або звільнення від сплати судового збору
- Виклик свідків та витребування доказів
- Долучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
- Визначення виду провадження (загальне або спрощене)
- Призначення справи до колегіального розгляду
- Постановлення ухвали за результатами підготовчих дій
- Внесення ухвали судді до автоматизованої системи суду ДСС/ДЗ
- Направлення судових повідомлень та викликів учасникам справи
- Виконання авторозподілу справи (у разі відводу судді)
- Прийняття додаткового процесуального рішення без виклику учасників
- Направлення запитів до державних органів та установ

1.2.3. Первісний судовий розгляд

Стадії процесу:

- Фіксація судового засідання (технічними засобами суду або учасника)
- Ведення протоколу судового засідання
- Проведення судового засідання в режимі офлайн або онлайн
- Закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті
- Розгляд справи у підготовчому провадженні або вирішення процесуальних питань
- Затвердження мирової угоди або врегулювання спору за участі судді
- Зупинення провадження у справі
- Залишення позовної заяви без розгляду
- Закриття провадження у справі
- Передача справи до іншого суду або направлення судового доручення
- Задоволення або відмова у задоволенні заяви про відвід / самовідвід судді
- Поновлення процесуального строку
- Відкладення судового засідання або оголошення перерви
- Заміна неналежного відповідача / залучення співвідповідача / третіх осіб
- Зміна предмета або підстави позову, збільшення / зменшення позовних вимог
- Прийняття додаткового рішення або постановлення окремої ухвали
- Встановлення процесуальних строків для вчинення дій учасниками справи
- Вирішення інших процесуальних питань відповідно до закону
- Постановлення ухвали за результатами розгляду справи
- Підготовка документів та внесення їх до автоматизованої системи суду (ДСС/ДЗ)
- Виконання авторозподілу справи (у разі відводу судді)
- Направлення судових повідомлень та викликів учасникам справи

1.2.4. Розгляд справи по суті

Стадії процесу:

- Відкриття судового засідання по суті та розгляд справи по суті
- Ведення протоколу судового засідання
- Фіксація судового засідання технічними засобами
- Проведення судового засідання в режимі офлайн або онлайн (ВКЗ)
- Відкладення судового засідання або оголошення перерви
- Повернення справи на підготовче судове засідання
- Зупинення провадження у справі
- Залишення позовної заяви без розгляду
- Закриття провадження у справі
- Затвердження мирової угоди
- Задоволення або відмова у задоволенні заяви про відвід / самовідвід судді
- Вирішення інших процесуальних питань
- Винесення судового рішення по суті позову (повністю або частково)
- Постановлення ухвали за результатами розгляду
- Підготовка та внесення судових документів до автоматизованої системи ДСС/ДЗ
- Формування матеріалів судової справи
- Внесення судового рішення до реєстрів та електронних баз даних
- Направлення судового рішення учасникам справи та розміщення для публічного доступу
- Виконання авторозподілу справи (у разі відводу судді)

1.2.5. Виконання судового рішення, судовий контроль

Стадії процесу:

- Ведення протоколу судового засідання
- Здійснення фіксації судового засідання
- Організація проведення судового засідання в режимі офлайн
- Організація проведення судового засідання в режимі онлайн
- Організація проведення судового засідання онлайн засобами ВКЗ
- Організація проведення судового засідання власними технічними засобами суду
- Видача виконавчого документа (у паперовій або електронній формі через ЄСІТС)
- Внесення відомостей до ЄДР виконавчих документів ЄДРВД
- Внесення відомостей до ЄДР РНОККП, ФОП, ЄДРРП, тощо
- Здійснення судового контролю за виконанням судових рішень
- Вирішення скарг на рішення, дії або бездіяльність органів виконання судових рішень
- Розгляд звіту відповідача про виконання судового рішення
- Здійснення перевірки виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі суду
- Вирішення питання про поворот виконання судового рішення
- Виправлення помилок у виконавчому документі
- Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення
- Зупинення виконання судового рішення
- Визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню
- Видача дубліката виконавчого документа
- Вирішення інших процесуальних питань, пов'язаних із виконанням судових рішень
- Постановлення ухвали суду за результатами розгляду процесуальних питань
- Підготовка документів та внесення їх до ДСС/ДЗ
- Перевірка на наявність конфлікту інтересів судді
- Розгляд заяви про відвід / самовідвід судді
- Авторозподіл справи
- Направлення справи до іншого суду для вирішення питання про відвід

1.2.6. Подання апеляційної, касаційної скарги

Стадії процесу:

- Отримання апеляційної або касаційної скарги в паперовому вигляді
- Отримання апеляційної або касаційної скарги в електронному вигляді через «Електронний суд»
- Перевірка цілісності поштового конверту та пакування документів
- Перевірка належного оформлення скарги (наявність необхідних реквізитів)
- Перевірка документів на наявність і відповідність додатків
- Перевірка доказів сплати судового збору
- Перевірка доказів направлення копій скарги з додатками іншим учасникам справи
- Перевірка електронного підпису (КЕП) на документах
- Складання акту про невідповідність документів встановленим вимогам
- Реєстрація скарги (створення запису в журналі, проставлення штампу)
- Сканування документів та завантаження їх в автоматизовану систему суду (за потреби)
- Створення електронного провадження
- Долучення документів до електронного провадження
- Створення паперової справи (вкладення матеріалів до обгортки)
- Формування реєстру передачі документів судді для підпису
- Виконання авторозподілу скарги між суддями
- Підготовка та внесення документів до системи документообігу суду (ДСС/ДЗ)
- Друк паперових копій документів, що надійшли в електронному вигляді

1.2.7. Апеляційний розгляд

Стадії процесу:

- Отримання апеляційної скарги або матеріалів справи з суду першої інстанції
- Перевірка апеляційної скарги на відповідність вимогам закону
- Вирішення питання про відкриття апеляційного провадження
- Залишення апеляційної скарги без руху
- Повернення апеляційної скарги
- Відмова у відкритті апеляційного провадження
- Відкриття апеляційного провадження
- Забезпечення повідомлення (виклику) учасників процесу
- Підготовка справи до апеляційного розгляду
- Проведення судового засідання в режимі офлайн або онлайн
- Ведення протоколу судового засідання
- Фіксація судового засідання технічними засобами
- Розгляд заяви про відвід (самовідвід) судді
- Відкладення розгляду справи або оголошення перерви
- Вирішення інших процесуальних питань
- Розгляд апеляційної скарги по суті
- Залишення рішення суду першої інстанції без змін
- Скасування рішення суду першої інстанції повністю або частково
- Зміна рішення суду першої інстанції
- Скасування рішення та направлення справи на новий розгляд
- Закриття апеляційного провадження
- Постановлення ухвали або постанови апеляційного суду
- Підготовка та внесення судових документів до ДСС/ДЗ
- Внесення судового рішення до реєстрів та електронних баз даних
- Надсилання судового рішення учасникам справи та забезпечення публічного доступу
- Повернення матеріалів справи до суду першої інстанції

1.2.8. Касаційний розгляд

Стадії процесу:

- Отримання касаційної скарги або матеріалів справи з нижчих інстанцій
- Перевірка касаційної скарги на відповідність вимогам закону
- Вирішення питання про відкриття касаційного провадження
- Залишення касаційної скарги без руху
- Повернення касаційної скарги
- Відмова у відкритті касаційного провадження
- Відкриття касаційного провадження
- Забезпечення повідомлення (виклику) учасників процесу
- Підготовка справи до касаційного розгляду
- Проведення судового засідання в режимі офлайн або онлайн
- Ведення протоколу судового засідання
- Фіксація судового засідання технічними засобами
- Розгляд заяви про відвід (самовідвід) судді
- Відкладення розгляду справи або оголошення перерви
- Вирішення інших процесуальних питань
- Розгляд касаційної скарги по суті
- Залишення судових рішень без змін
- Скасування судових рішень повністю або частково
- Зміна судових рішень
- Скасування рішень та направлення справи на новий розгляд
- Закриття касаційного провадження
- Постановлення ухвали або постанови касаційного суду
- Підготовка та внесення судових документів до ДСС/ДЗ
- Внесення судового рішення до реєстрів та електронних баз даних
- Надсилання судового рішення учасникам справи та забезпечення публічного доступу
- Повернення матеріалів справи до суду нижчої інстанції

1.2.9. Розгляд справи Верховним судом

Стадії процесу:

- Отримання матеріалів справи для розгляду Верховним Судом
- Перевірка підстав для розгляду справи палатами або Великою Палатою
- Вирішення питання про передачу справи на розгляд палатами або Великою Палатою
- Постановлення ухвали про передачу справи на розгляд палати або Великої Палати
- Розгляд справи колегією суддів Верховного Суду
- Розгляд справи палатою Верховного Суду
- Розгляд справи об'єднаною палатою Верховного Суду
- Розгляд справи Великою Палатою Верховного Суду
- Повернення справи колегії, палаті або об'єднаній палаті для продовження розгляду
- Постановлення ухвали за результатами розгляду
- Підготовка та внесення судових документів до ДСС/ДЗ
- Внесення судового рішення до реєстрів та електронних баз даних
- Надсилання судового рішення учасникам справи та забезпечення публічного доступу

2. Провадження

2.1. Вимоги до сутностей

2.1.1. Слідчий

2.1.2. Судовий слідчий

2.1.3. Прокурор

2.1.4. Адвокат

2.2. Вимоги до процесів

2.2.1. Судовий розгляд під час досудового розслідування

Стадії процесу:

- Повідомити учасників кримінального провадження та інших осіб про судові засідання
- Повідомити слідчого, дізнавача або прокурора про судові засідання
- Підготувати документи та внести їх до електронних систем суду (ДСС/ДЗ)
- Фіксувати судові засідання
- Вести протокол судового засідання
- Провести судові засідання в режимі онлайн (ВКЗ) або офлайн
- Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
- Розглянути клопотання про арешт майна або скасування арешту
- Розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу
- Розглянути клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу
- Розглянути клопотання про привід
- Розглянути клопотання про накладення грошового стягнення
- Розглянути клопотання про відсторонення від посади
- Розглянути клопотання про огляд з метою безпосереднього дослідження доказів
- Перевірити наявність конфлікту інтересів
- Розглянути заяву про відвід або самовідвід судді
- Вирішити питання самовідводу судді
- Передати справу на авторозподіл для нового складу суду (у разі відводу)
- Направити справу до іншого суду (якщо неможливо сформувати новий склад)
- Постановити ухвалу за результатами розгляду клопотання
- Оформити справу та передати її за підсудністю
- Роз'яснити судові рішення за клопотанням учасника або органу виконання
- Виправити описки чи технічні помилки в судовому рішенні

2.2.2. Скарги в рамках досудового розслідування

Стадії процесу:

- Повідомити особу, яка подала скаргу, та третіх осіб про судові засідання
- Повідомити слідчого, дізнавача або прокурора про судові засідання
- Підготувати документи та внести їх до електронних систем суду (ДСС/ДЗ)
- Фіксувати судові засідання
- Вести протокол судового засідання
- Провести судові засідання в режимі онлайн (ВКЗ) або офлайн
- Розглянути скаргу на бездіяльність щодо невнесення відомостей до ЄРДР
- Розглянути скаргу на рішення про зупинення досудового розслідування
- Розглянути скаргу на рішення про закриття кримінального провадження
- Розглянути скаргу на рішення прокурора про закриття провадження
- Розглянути інші скарги, передбачені главою 26 КПК України
- Здійснити розгляд скарги за участю сторін
- Перевірити наявність конфлікту інтересів
- Розглянути заяву про відвід або самовідвід слідчого судді
- Вирішити питання самовідводу судді
- Передати справу на авторозподіл для нового складу суду
- Направити справу до іншого суду (якщо неможливо сформувати склад)
- Повернути скаргу заявнику
- Відмовити у задоволенні скарги повністю або частково
- Задовольнити скаргу повністю або частково
- Відмовити у відкритті провадження за скаргою
- Постановити ухвалу за результатами розгляду скарги
- Оформити справу та передати її за підсудністю

2.2.3. Клопотання в рамках досудового розслідування

Стадії процесу:

- Повідомити особу, яка подала клопотання, та третіх осіб про судові засідання
- Повідомити слідчого, дізнавача або прокурора про судові засідання
- Підготувати документи та внести їх до електронних систем суду (ДСС/ДЗ)
- Фіксувати судові засідання
- Вести протокол судового засідання
- Провести судові засідання в режимі онлайн (ВКЗ) або офлайн
- Розглянути клопотання про накладення грошового стягнення
- Розглянути клопотання про обмеження у користуванні спеціальним правом
- Розглянути клопотання про відсторонення від посади
- Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
- Розглянути клопотання про накладення арешту на майно
- Розглянути клопотання про скасування арешту майна
- Розглянути клопотання про привід
- Розглянути інші клопотання, передбачені КПК України
- Перевірити наявність конфлікту інтересів
- Розглянути заяву про відвід або самовідвід слідчого судді
- Вирішити питання самовідводу судді
- Передати справу на авторозподіл для нового складу суду
- Направити справу до іншого суду (якщо неможливо сформувати склад)
- Повернути клопотання заявнику
- Відмовити у задоволенні клопотання повністю або частково
- Задовольнити клопотання повністю або частково
- Залишити клопотання без розгляду
- Відмовити у відкритті провадження за клопотанням
- Постановити ухвалу за результатами розгляду клопотання
- Оформити справу та передати її за підсудністю

2.2.4. Судовий розгляд кримінальних проступків

Стадії процесу:

- Повідомити учасників кримінального провадження та інших осіб про судове засідання
- Повідомити слідчого, дізнавача або прокурора про судове засідання
- Підготувати документи та внести їх до електронних систем суду (ДСС/ДЗ)
- Фіксувати судові засідання
- Вести протокол судового засідання
- Провести судові засідання в режимі онлайн (ВКЗ) або офлайн
- Викликати учасників кримінального провадження на судовий розгляд
- Провести судовий розгляд кримінального проступку в судовому засіданні
- Провести судовий розгляд без проведення судового засідання (у передбачених випадках)
- Призначити судовий розгляд по суті
- Ухвалити вирок (обвинувальний або виправдувальний)
- Перевірити наявність конфлікту інтересів
- Розглянути заяву про відвід або самовідвід судді
- Вирішити питання самовідводу судді
- Передати справу на авторозподіл для нового складу суду
- Направити справу до іншого суду (якщо неможливо сформувати склад)
- Постановити ухвалу за результатами розгляду
- Оформити справу та передати її за підсудністю

2.2.5. Підготовче судове засідання

Стадії процесу:

- Повідомити учасників кримінального провадження та інших осіб про підготовче засідання
- Повідомити слідчого, дізнавача або прокурора про підготовче засідання
- Підготувати документи та внести їх до електронних систем суду (ДСС/ДЗ)
- Здійснити авторозподіл справи
- Фіксувати підготовче судове засідання
- Вести протокол підготовчого судового засідання
- Провести підготовче судове засідання в режимі онлайн (ВКЗ) або офлайн
- Розглянути клопотання про затвердження угоди про визнання винуватості
- Розглянути клопотання про затвердження угоди про примирення
- Розглянути клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру
- Розглянути клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності
- Розглянути клопотання про примирення в порядку приватного обвинувачення
- Розглянути обвинувальний акт та клопотання прокурора про спрощене провадження
- Розглянути клопотання про закриття кримінального провадження
- Вирішити питання щодо міри запобіжного заходу або його продовження
- Вирішити питання про складання досудової доповіді
- Розглянути клопотання учасників про витребування доказів, призначення експертизи тощо
- Вирішити питання про відвід або самовідвід судді, прокурора, захисника чи інших учасників
- Вирішити питання про видалення порушника із зали судового засідання
- Замінити присяжних запасними (за потреби)
- Провести процесуальні дії в режимі відеоконференції
- Зупинити судове провадження
- Об'єднати або виділити матеріали кримінального провадження
- Повернути обвинувальний акт або клопотання прокурору через невідповідність вимогам
- Направити справу до іншого суду для визначення підсудності
- Призначити судовий розгляд по суті
- Постановити ухвалу за результатами підготовчого засідання
- Роз'яснити судові рішення за клопотанням учасника або органу виконання
- Розглянути заяву про відвід/самовідвід поточним складом суду
- Передати справу на авторозподіл для нового складу суду (у разі відводу)

2.2.6. Судовий розгляд

Стадії процесу:

- Отримати процесуальні документи в електронному вигляді через ЄСІТС («Електронний суд»)
- Отримати документи в паперовому вигляді (поштою, нарочним або роздруківка)
- Перевірити цілісність поштового конверту та документів
- Перевірити документи на наявність та відповідність додатків
- Перевірити докази направлення цивільного позову або процесуального документа учасникам
- Перевірити правильність реквізитів, належність оформлення та особу заявника
- Перевірити зміст документа (відхилити рекламні та інші невідповідні документи)
- Перевірити КЕП (кваліфікований електронний підпис)
- Скласти акт про невідповідність документів умовам прийняття
- Зареєструвати документ у відповідному журналі та проставити реєстраційну позначку
- Створити електронне провадження (або справу в паперовому вигляді)
- Долучити документ до електронного провадження
- Сформувати реєстр передачі документів судді
- Передати документи судді після реєстрації та перевірки
- Здійснити авторозподіл (у разі потреби)
- Сканувати паперові документи та завантажити їх в систему (якщо надійшли не через ЄСІТС)

2.2.7. Виконання судового рішення, судовий контроль

Стадії процесу:

- Направити судові рішення до виконання (видача виконавчого документа)
- Надіслати розпорядження та копію рішення органу або установі виконання
- Розглянути клопотання (подання) про вирішення питань, пов'язаних з виконанням вироку
- Розглянути питання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
- Розглянути питання про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким
- Розглянути питання про звільнення від відбування покарання жінок з дітьми до 3 р. і вагітних
- Розглянути питання про відстрочку виконання вироку
- Розглянути питання про зняття судимості
- Розглянути інші питання, пов'язані з виконанням судового рішення (ст. 537 КПК)
- Здійснити судовий контроль за виконанням судового рішення
- Перевірити наявність конфлікту інтересів
- Розглянути заяву про відвід або самовідвід судді
- Вирішити питання самовідводу судді
- Передати справу на авторозподіл для нового складу суду
- Направити справу до іншого суду (якщо неможливо сформувати склад)
- Постановити ухвалу за результатами розгляду клопотання/подання
- Підготувати документи та внести їх до електронних систем суду (ДСС/ДЗ)
- Оформити справу та передати її за підсудністю

2.2.8. Подання апеляційної, касаційної скарги

Стадії процесу:

- Отримати апеляційну або касаційну скаргу в електронному вигляді через ЄСІТС
- Отримати скаргу в паперовому вигляді (поштою, нарочним або роздруківка)
- Перевірити цілісність поштового конверту та документів
- Перевірити документи на наявність та відповідність додатків
- Перевірити правильність реквізитів, належність оформлення та повноваження заявника
- Перевірити зміст документа (відхилити рекламні та інші невідповідні документи)
- Перевірити КЕП (кваліфікований електронний підпис)
- Скласти акт про невідповідність документів умовам прийняття
- Зареєструвати скаргу у відповідному журналі та проставити реєстраційну позначку
- Створити електронне провадження (або справу в паперовому вигляді)
- Долучити скаргу до електронного провадження
- Сформулювати реєстр передачі документів судді
- Передати скаргу судді після реєстрації та перевірки
- Здійснити авторозподіл (у разі потреби)
- Сканувати паперові документи та завантажити їх в систему (якщо надійшли не через ЄСІТС)

2.2.9. Апеляційний розгляд

Стадії процесу:

- Отримати матеріали справи з суду першої інстанції
- Перевірити повноту матеріалів апеляційної скарги
- Здійснити підготовку до апеляційного розгляду
- Забезпечити повідомлення та виклик учасників кримінального провадження
- Здійснити авторозподіл справи (у разі потреби)
- Перевірити наявність конфлікту інтересів
- Розглянути заяву про відвід або самовідвід судді
- Вирішити питання самовідводу судді
- Передати справу на авторозподіл для нового складу суду
- Провести апеляційний розгляд у судовому засіданні
- Провести апеляційний розгляд у порядку письмового провадження
- Постановити ухвалу за результатами апеляційного розгляду
- Залишити вирок (ухвалу) без змін
- Змінити вирок (ухвалу)
- Скасувати вирок (ухвалу) повністю або частково та ухвалити нове рішення
- Скасувати вирок (ухвалу) і закрити кримінальне провадження
- Скасувати вирок (ухвалу) і призначити новий розгляд у суді першої інстанції
- Підготувати документи та внести їх до електронних систем суду (ДСС/ДЗ)
- Оформити справу та повернути її до суду першої інстанції
- Внести судові рішення до відповідних реєстрів

2.2.10. Касаційний розгляд

Стадії процесу:

- Отримати матеріали касаційної скарги та справи з нижчих інстанцій
- Здійснити підготовку до касаційного розгляду
- Забезпечити повідомлення та виклик учасників кримінального провадження
- Перевірити наявність конфлікту інтересів
- Розглянути заяву про відвід або самовідвід судді
- Вирішити питання самовідводу судді
- Передати справу на авторозподіл для нового складу суду
- Вирішити питання про відкриття касаційного провадження
- Відкрити касаційне провадження
- Відмовити у відкритті касаційного провадження
- Залишити касаційну скаргу без руху
- Повернути касаційну скаргу
- Здійснити касаційний розгляд (у судовому засіданні або в порядку письмового провадження)
- Постановити ухвалу за результатами касаційного розгляду
- Залишити судові рішення без змін
- Змінити судові рішення
- Скасувати судові рішення повністю або частково та ухвалити нове рішення
- Скасувати судові рішення і закрити кримінальне провадження
- Скасувати судові рішення і призначити новий розгляд у суді першої або апеляційної інстанції
- Підготувати документи та внести їх до електронних систем суду (ДСС/ДЗ)
- Оформити справу та повернути її до суду першої або апеляційної інстанції
- Внести судові рішення до відповідних реєстрів

2.2.11. Розгляд справи Верховним судом

Стадії процесу:

- Отримати справу для розгляду палатою, об'єднаною палатою або Великою Палатою Верховного Суду
- Вирішити питання про наявність підстав для розгляду справи палатою, об'єднаною палатою або Великою Палатою
- Передати справу на розгляд палати Верховного Суду
- Передати справу на розгляд об'єднаної палати Верховного Суду
- Передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду
- Розглянути справу колегією суддів (палатою / об'єднаною палатою / Великою Палатою)
- Постановити ухвалу за результатами розгляду
- Повернути справу до попередньої інстанції або передати за підсудністю
- Підготувати документи та внести їх до електронних систем суду (ДСС/ДЗ)
- Оформити справу та повернути її до суду першої або апеляційної інстанції

3. Судові засідання і їх рішення

4. Авторозподіл справ

4.1. Вимоги до процесів

4.1.1. Авторозподілення справи між суддями

5. Висновок

Література

- [1] Міністерство охорони здоров'я України. Технічні вимоги Реабілітація 2.0. Версія 08.08.2024.
- [2] ДСТУ 3973-2000. Система розроблення та постачання продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення.
- [3] ДСТУ 3974-2000. Система розроблення та постачання продукції на виробництво. Правила виконання науково-конструкторських робіт. Загальні положення.
- [4] ДСТУ 42010:2018. Інженерія систем і програмних засобів. Опис архітектури.
- [5] Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
- [6] Закон України «Про захист персональних даних».
- [7] Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».
- [8] OWASP Foundation. OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>.
- [9] NIST Special Publication 800-57 Part 1 Revision 5. Recommendation for Key Management.
- [10] ISO/IEC/IEEE 42010:2022. Systems and software engineering — Architecture description.
- [11] Zachman, J.A. A Framework for Information Systems Architecture. IBM Systems Journal, 1987.